

1005220-72.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Prestação de Serviços

Magistrado: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... a pagar indenização no caso de furto e roubo do veículo.

Ora, fixa o art. 757 do CC:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

2ª Vara Cível

Avenida Pires do Rio, 3915, São Paulo-SP - cep 08240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005220-72.2022.8.26.0007 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005220-72.2022.8.26.0007

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços

Requerente:

Brasil Protect Entidade de Autogestão

Requerido:

Edilania Leite de Farias Cunha

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda

Vistos.

Trata-se de processo em trâmite pelo rito comum proposto por Brasil Protect Entidade de Autogestão contra Edilania Leite de Farias Cunha.

Na inicial, alega-se que: a) as partes celebraram contrato de prestação de serviços de proteção veicular; b) a ré não pagou sua contraprestação. Pede-se a condenação da ré ao pagamento de R\$ 2.754,00.

Regularmente citada, a ré não contestou.

É o relatório.

Decido.

Como a ré não contestou no prazo legal, decreto sua revelia.

Cabe, portanto, julgamento antecipado (art. 355, II, do CPC).

No caso, as alegações de fato formuladas pela autora estão em contradição com a prova constante dos autos. Desta feita, afasto os efeitos da revelia (art. 345, IV, do CPC) e passo ao julgamento do mérito.

As partes celebraram contrato pelo qual a autora se obriga a pagar indenização no

caso de furto e roubo do veículo.
Ora, fixa o art. 757 do CC:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

Não é outro o caso dos autos. A autora se obrigou a garantir interesse legítimo da ré (indenização) relativo a coisa (veículo) contra risco predeterminado (furto e roubo). Todavia, não há prova de que obteve carta-patente para atuar como seguradora, na forma do Decreto-lei nº 73/1966:

Art. 72. As Sociedades Seguradoras serão reguladas pela legislação geral no que lhes fôr aplicável e, em especial, pelas disposições do presente decreto-lei.

Parágrafo único. Aplicam-se às sociedades seguradoras o disposto no art. 25 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, com a redação que lhe dá o art. 1º desta lei. [...]

Art. 74. A autorização para funcionamento será concedida através de Portaria do Ministro da Indústria e do Comércio, mediante requerimento firmado pelos incorporadores, dirigido ao CNSP e apresentado por intermédio da SUSEP.

Art. 75. Concedida a autorização para funcionamento, a Sociedade terá o prazo de noventa dias para comprovar perante a SUSEP, o cumprimento de todas as formalidades legais ou exigências feitas no ato da autorização.

Art. 76. Feita a comprovação referida no artigo anterior, será expedido a carta-patente pelo Ministro da Indústria e do Comércio.

O contrato, portanto, é nulo (art. 166, VII, do CC), vício que deve ser pronunciado de ofício pelo juiz, nos termos do art. 168, parágrafo único, do CC:

Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.

Tendo em vista que a autora pede execução de contrato manifestamente nulo, nada pode ser cobrado da ré.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da inicial.

Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais (atualizadas do desembolso; art. 1º da Lei nº 6.899/1981).

Passados 30 dias do trânsito em julgado, arquivem-se definitivamente os autos, independentemente de nova intimação das partes. Eventual pedido de cumprimento de sentença forçado (art. 523 do CPC) ou voluntário (art. 526 do CPC) deve ser deduzido por incidente, na forma dos arts. 917, caput, I, e 1.285 das Normas de Serviço da CGJ/TJSP, do Comunicado CG nº 1789/2017 e da Resolução CNJ nº 65/2009. A questão é expressamente tratada na cartilha "Cautelas para evitar erros frequentes: Novo MovJud" elaborada pelo E. TJSP (), da qual consta o seguinte: "Nos termos do Comunicado CG nº 1789/2017, requerido o cumprimento de sentença por peticionamento intermediário, no ato do cadastramento do pedido o sistema adotará a tramitação em apartado, com geração de numeração própria. Os futuros peticionamentos intermediários deverão ocorrer no cumprimento de sentença incidental. [...] O cumprimento de sentença não deve, em hipótese alguma, ser entranhado nos autos do processo de conhecimento, pois nesse caso não será possível registrar a informação de que o processo principal já está encerrado". Sendo assim, desde já indefiro a realização de depósito ou o levantamento, nestes autos (o levantamento poderá ser

requerido em incidente), de depósito aqui já realizado a título de pagamento de condenação.

O desarquivamento dos autos dependerá de prévio recolhimento de taxa (Comunicado TJSP nº 211/2019), a menos que a parte requerente seja beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA